



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2026, de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, Plaza número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 125/2025.

Visto el testimonio de firmeza de la sentencia número 89/2026, de 6 de mayo, dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia, Plaza n.º 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 125/2025, interpuesto por Astilleros Ría de Avilés, S. L., contra la Resolución de 10 de febrero de 2025, de la Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, por la que se puso fin al procedimiento sancionador SANC/2024/241.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, debe observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, y conforme a lo dispuesto en el Decreto 23/2025, de 16 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, de quinta modificación del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, por el que se atribuyen a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, las competencias relativas a la materia de Medio ambiente, y con el Decreto 51/2025, de 29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la referida Consejería,

RESUELVO

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Astilleros Ría de Avilés, S. L., contra la Resolución de fecha 10 de febrero de 2025, de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, por la que, entre otras, se acuerda imponer sanción de multa por la comisión de dos infracciones administrativas GRAVES, previstas en los artículos 108.3.a) y 108.3.c) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, en conexión con los artículos 35, 20, 23 y 27 de la antedicha Ley y el artículo 101.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/2023, de 15 de marzo, de Calidad Ambiental, declarando la misma nula de pleno derecho.

Todo ello con imposición de costas a la administración demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la misma no cabe interponer recurso alguno en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo”.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

En Oviedo, a 20 de mayo de 2026.—El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.—Cód. 2026-04347.